



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.000250/2017-25 (RJ2017/977)

Data do julgamento: 02/04/2019

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Acusados: Diego Curcino Figueiredo Santos

Wall Trader Agente Autônomo de Investimento Eireli

Gustavo Alexandre Krause Canossa da Costa

Ementa: Delegação da execução dos serviços que constituem objeto do contrato celebrado com a Wall Trader Agente Autônomo de Investimento Eireli a terceiros; fornecimento de dados sigilosos de clientes à pessoa não autorizada; e exercício da atividade de agente autônomo de investimento sem o devido registro na CVM. Infração ao art. 13, inciso VI da Instrução CVM nº 497/11. Infração ao art. 10, parágrafo único, inciso II da Instrução CVM nº 497/11. Infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 497/11 e ao art. 16, inciso III da Lei nº 6.385/1976. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar ao acusado **Gustavo Alexandre Krause Canossa da Costa** a pena de **multa pecuniária no valor de R\$ 150.000,00** (cento e cinquenta mil reais), com fundamento na Instrução CVM nº 497/2011, artigo 3º e no artigo 16, III, da Lei nº 6.385/1976.

2. Aplicar ao acusado **Diego Curcino Figueiredo Santos**:

2.1. a pena de **multa pecuniária no valor de R\$ 175.000,00** (cento e setenta e cinco mil reais), por violação à Instrução CVM nº 497/2011 art.13, VI.

2.2. a pena de **multa pecuniária no valor de R\$ 150.000,00** (cento e cinquenta mil reais), por violação à Instrução CVM nº 497/2011, art. 10, parágrafo único, II.

3. Aplicar ao acusado **Wall Trader Agente Autônomo de Investimento Eireli**:

2.1. a pena de **multa pecuniária no valor de R\$ 175.000,00** (cento e setenta e cinco mil reais), por violação à Instrução CVM nº 497/2011 art.13, VI.

2.2. a pena de **multa pecuniária no valor de R\$ 150.000,00** (cento e cinquenta mil reais), por violação à Instrução CVM nº 497/2011, art. 10, parágrafo único, II.

O Colegiado decidiu ainda pela comunicação do resultado do julgamento à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, em complemento ao OFÍCIO/nº 16/2017/CVM/SGE e ao OFÍCIO/nº 37/2017/CVM/SGE.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei nº 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira, Flávia Martins Sant'Anna Perlingeiro, Carlos Alberto Rebello Sobrinho e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 24/06/2019, às 18:00, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 25/06/2019, às 11:19, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 25/06/2019, às 19:23, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 26/06/2019, às 09:42, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 27/06/2019, às 15:47, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0773341** e o código CRC **039436B2**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0773341** and the "Código CRC" **039436B2**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2017/977

(Processo Eletrônico nº 19957.000250/2017-25)

Reg. Col. nº 0801/17

Acusados: Diego Curcino Figueiredo Santos

Wall Trader Agente Autônomo de Investimento Eireli

Gustavo Alexandre Krause Canossa da Costa

Assunto: Apurar as responsabilidades de Diego Curcino Figueiredo Santos e Wall Trader Agente Autônomo de Investimento Eireli, por infração ao disposto nos artigos 13, VI, e 10, parágrafo único, II, da Instrução CVM nº 497/2011 e de Gustavo Alexandre Krause Canossa por infração ao disposto no artigo 16, III, da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 3º da Instrução CVM nº 497/2011.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO

I. INTRODUÇÃO

1. Este Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) foi instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) para apurar eventual responsabilidade de Diego Curcino Figueiredo Santos (“Diego”), agente autônomo de investimento cadastrado junto à CVM à época dos fatos, Wall Trader Agente Autônomo de Investimento Eireli (“Wall Trader”) e Gustavo Alexandre Krause Canossa da Costa (“Gustavo” e, em conjunto com Diego e Wall Trader, os “Acusados”).
2. Diego e Wall Trader são acusados (i) de terem delegado a terceiros (Gustavo) a execução de serviços para os quais é exigido o cadastro de agente autônomo de investimento



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

junto à CVM, em infração ao disposto no artigo 13, VI, da Instrução CVM nº 497/2011¹ e (ii) de terem permitido o acesso de pessoa não autorizada (Gustavo) aos dados sigilosos de seus clientes, em infração ao artigo 10², parágrafo único, II, da mesma Instrução.

3. Por sua vez, Gustavo é acusado de ter exercido atividades de agente autônomo de investimento que exigem autorização prévia da CVM, em infração ao artigo 16, III, da Lei nº 6.385/1976³ e ao artigo 3º da Instrução CVM nº 497/2011⁴.

II. ACUSAÇÃO

4. A SMI narra que em 24.11.2016 recebeu denúncia realizada por Gustavo, noticiando a respeito de supostas irregularidades cometidas por Wall Trader e Diego relacionadas à migração de um clube de investimentos de uma corretora de valores mobiliários para outra. A transferência teria sido feita de forma fraudulenta, incluindo a abertura de contas em nome desses clientes junto à nova corretora sem a autorização dos investidores e com adulteração de documentos. Além disso, a denúncia mencionou que o próprio Gustavo teria exercido, por meio da Wall Trader, atividades de agentes autônomos de investimentos sem autorização da CVM.

5. Wall Trader mantinha registro junto à CVM, cancelado a pedido em 27.01.2017. Diego era o único sócio da Wall Trader à época dos fatos e mantinha registro de agente autônomo de investimento.

6. Após a fase de apuração dos fatos, a SMI concluiu que não foi possível comprovar

¹ Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2º: (...) VI - delegar a terceiros, total ou parcialmente, a execução dos serviços que constituam objeto do contrato celebrado com a instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado

² Art. 10. O agente autônomo de investimento deve agir com probidade, boa fé e ética profissional, empregando no exercício da atividade todo o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua posição, em relação aos clientes e à instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado. Parágrafo único. O agente autônomo de investimento deve: (...) II - zelar pelo sigilo de informações confidenciais a que tenha acesso no exercício da função.

³ Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades: (...) III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; (...)

⁴ Art. 3º A atividade de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida pela pessoa natural registrada na forma desta Instrução que: I - mantenha contrato escrito com instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para a prestação dos serviços relacionados no art. 1º; ou II - seja sócio de pessoa jurídica, constituída na forma do art. 2º, que mantenha contrato escrito com instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para a prestação dos serviços relacionados no art. 1º.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

as irregularidades relacionadas à migração do clube de investimentos mencionadas na denúncia.

7. No entanto, a partir dos documentos encaminhados por Gustavo, além de outros obtidos durante a investigação, a área técnica entendeu pela presença de indícios de que Gustavo teria exercido atividade regulamentada sem autorização da CVM, e de que Diego e Wall Trader teriam indevidamente delegado a Gustavo a execução de atividades e permitido o acesso dele a informações sigilosas de clientes.

8. Nesse sentido, a Acusação destacou que os documentos deixariam claro que Gustavo tinha acesso a informações internas da Wall Trader e que trocou mensagens com Diego a respeito da abertura de contas de investidores. Entre as provas elencadas pela SMI estão documentos enviados pelo próprio denunciante, em 13.12.2016, tais como fichas cadastrais de clientes, listas de clientes com saldos de investimentos, extratos de movimentação de clientes, relatórios de valores recebidos da corretora a título de corretagem, notas fiscais emitidas pela Wall Trader em função de serviços prestados, materiais de treinamento de agentes autônomos utilizados pela corretora, bem como outros documentos relacionados à administração do escritório.

9. Entre a documentação enviada estaria também a apresentação de telas de sistema da corretora, segundo as quais o acesso foi realizado utilizando-se os dados e senhas Diego.

10. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”) analisou o termo de acusação oferecido pela SMI nos termos do artigo 9º da Deliberação CVM nº 538/2008⁵, e se manifestou no sentido de que a peça acusatória deveria ser emendada para constar que a conduta imputada a Gustavo (exercício da atividade de agente autônomo de investimento sem autorização da CVM) viola também o disposto no artigo 16, III, da Lei nº 6.385/1976, e não somente o artigo 3º da Instrução CVM nº 497/2011⁶. A SMI, então, complementou a peça acusatória nos termos indicados⁷. O presente relatório já reflete a nova versão do termo

⁵ Art. 9º Antes da intimação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá parecer sobre o termo de acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do termo de acusação, com o seguinte escopo: I – análise objetiva da observância dos requisitos do art. 6º; II – exame do cumprimento do art. 11; e III – exame da adequação do rito adotado para o processo administrativo sancionador. Parágrafo único. A Superintendência que tiver oferecido o termo de acusação poderá, considerando o parecer da PFE, arquivar o processo.

⁶ Docs. SEI nº 0236450 e 0236451

⁷ Doc. SEI nº 0236983.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de acusação.

III. DEFESA

11. Regularmente citado, Gustavo não apresentou defesa⁸.
12. Diego e Wall Trader apresentaram tempestivamente defesa conjunta⁹, alegando, em sede preliminar, inépcia da peça acusatória, pois não teria sido apontado o período da suposta infração administrativa.
13. No mérito, a defesa alega que:
 - (i) Diego não exerce atividade profissional como agente autônomo de investimento desde 20.12.2016 e solicitou o cancelamento dos registros como pessoa física e pessoa jurídica para a Associação Nacional das Corretoras e Distribuidores de Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (“Ancord”), respectivamente, em 06.03.2017 e 27.01.2017;
 - (ii) Gustavo “se passava clandestinamente por agente autônomo de investimento e por proprietário da empresa Suprema Investimentos” e o primeiro contato de Diego com ele se deu por telefone, quando Gustavo afirmou possuir uma boa carteira de clientes e propôs a junção das empresas Wall Trader e Suprema Investimentos;
 - (iii) Ao entrar em contato com a corretora, recebeu a informação de que Gustavo havia manifestado interesse em vincular-se à instituição financeira, e que ela seria favorável à fusão das empresas;
 - (iv) Tomou conhecimento sobre queixa de estelionato realizada em desfavor de Gustavo e, ao questioná-lo sobre, este teria afirmado que ainda estava tentando ser aprovado no exame para obtenção do cadastro de AAI. Após o ocorrido rompeu imediatamente as tratativas com Gustavo e desistiu de qualquer parceria que poderia ocorrer entre os dois;
 - (v) “Gustavo, agindo por meio de uma conduta criminoso obteve/furtou, sem autorização, informações dos Defendentes enquanto foram realizadas reuniões

⁸ Docs. SEI nº 0238362, 0276991, 0282938, 0282956, 0312746, 0323922 e 0326217.

⁹ Doc. SEI nº 0300188.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

para efetivação da possível parceira”; e

- (vi) Os documentos apresentados por Gustavo em sua denúncia não contêm “qualquer conversa, troca de e-mail, capaz de caracterizar a existência de consciência ou de dolo por parte dos Defendentes”.

14. Adicionalmente, afirma que a infração do artigo 13, VI, da Instrução CVM nº 497/2011 ocorre com transmissão, concessão ou ação do agente, o que não restou demonstrado, pois jamais foi entregue a Gustavo, qualquer documento, sendo que aqueles descritos pela Acusação foram adquiridos “de maneiras obscuras e ilícitas, sem consentimentos dos Defendentes”.

15. Alega que o sistema de envio de ordens para a corretora era desabilitado para o escritório dos Defendentes e que, caso estivesse habilitado conforme alegado pela Acusação, a denúncia realizada por Gustavo conteria “prints” da tela com o envio ou recebimento das ordens.

16. Quanto aos e-mails elencados pela SMI, alega que não há nos autos mensagem assinada ou enviada por Diego, bem como desconhece os títulos desses e-mails e seus recebimentos, sendo que tais poderiam ter sido facilmente editados. Nesse aspecto, impugna as cópias de e-mails presentes nos autos e seu conteúdo, as quais não demonstrariam a autoria e a materialidade das infrações. Os e-mails seriam unilaterais, i.e., apenas enviados a Diego, não existindo nos autos qualquer pedido de envio ou confirmação de recebimento pelo mesmo. A esse respeito, pugnam por realização de perícia no local onde foi emitida a mensagem eletrônica para verificação da existência e do conteúdo dos mencionados e-mails.

17. Em relação à imputação de falta de zelo quanto aos dados sigilosos de clientes, afirmam que o seu escritório era um local de acesso único e exclusivo de Diego, onde existia uma recepção, sala de reunião e sua sala de trabalho. Se o denunciante esteve de posse de informações confidenciais essa teriam sido obtidas de forma ilícita, que transcenderiam os seus esforços.

IV. PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO

18. Wall Trader e Diego apresentaram proposta conjunta de termo de compromisso, na qual propuseram efetuar a baixa definitiva da Wall Trader, perante a junta comercial, no



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

prazo de seis meses¹⁰.

19. Ao apreciar os aspectos legais da proposta, a PFE-CVM identificou impedimento jurídico à celebração de acordo, tendo em vista que não foi oferecido nenhum valor compensatório pelos proponentes¹¹.

20. O Comitê de Termo Compromisso propôs a rejeição da proposta apresentada, tendo em vista as características do caso concreto, como o empecilho jurídico apontado pela PFE, a gravidade das imputações e o grau de economia processual¹².

21. Em reunião de 19.03.2018, o Colegiado, acompanhando o entendimento do Comitê, deliberou rejeitar a proposta de termo de compromisso apresentada¹³.

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 2 de abril de 2019

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor Relator

¹⁰ Doc. SEI nº 0300194.

¹¹ Doc. SEI nº 0389690.

¹² Doc. SEI nº 0435638.

¹³ Doc. SEI nº 0459088.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2017/977

(Processo Eletrônico nº 19957.000250/2017-25)

Reg. Col. nº 0801/17

Acusados: Diego Curcino Figueiredo Santos
Wall Trader Agente Autônomo de Investimento Eireli
Gustavo Alexandre Krause Canossa da Costa

Assunto: Apurar as responsabilidades de Diego Curcino Figueiredo Santos e Wall Trader Agente Autônomo de Investimento Eireli, por infração ao disposto nos artigos 13, VI, e 10, parágrafo único, II, da Instrução CVM nº 497/2011 e de Gustavo Alexandre Krause Canossa por infração ao disposto no artigo 16, III, da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 3º da Instrução CVM nº 497/2011

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Neste processo julgamos (i) se Gustavo¹ exerceu a atividade de agente autônomo de investimento sem estar autorizado pela CVM, em infração ao artigo 16, III, da Lei nº 6.385/1976 e ao artigo 3º da Instrução CVM nº 497/2011; (ii) se Diego e Wall Trader, que possuíam registro junto à Autarquia, delegaram a Gustavo a execução dessas atividades, em infração ao disposto no artigo 13, VI, da Instrução CVM nº 497/2011; bem como (iii) se Diego e Wall Trader permitiram o acesso de pessoa não autorizada (Gustavo) aos dados sigilosos de seus clientes, em infração ao artigo 10, parágrafo único, II, da mesma Instrução.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

II. PRELIMINAR

2. Primeiramente, entendo que o argumento de inépcia da peça acusatória por suposta falta de indicação do período das infrações administrativas deve ser afastado, uma vez que o termo de acusação indicou que as infrações narradas teriam sido realizadas durante a vigência do contrato mantido entre Wall Trader e a corretora, ou seja, entre a celebração do mencionado pacto em 04.06.2016 e sua extinção em 20.12.2016.

III. GUSTAVO

3. Passo à acusação de que Gustavo exerceu a atividade de agente autônomo de investimento sem autorização prévia da CVM. Referida atividade é atualmente regulamentada pela Instrução CVM nº 497/2011, que elenca em seu artigo 1º as atividades desempenhadas pelos agentes autônomos de investimentos:

Art. 1º Agente autônomo de investimento é a pessoa natural, registrada na forma desta Instrução, para realizar, sob a responsabilidade e como preposto de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, as atividades de:

I - prospecção e captação de clientes;

II - recepção e registro de ordens e transmissão dessas ordens para os sistemas de negociação ou de registro cabíveis, na forma da regulamentação em vigor; e

III - prestação de informações sobre os produtos oferecidos e sobre os serviços prestados pela instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado.

Parágrafo único. A prestação de informações a que se refere o inciso III inclui as atividades de suporte e orientação inerentes à relação comercial com os clientes, observado o disposto no art. 10.

4. No caso em tela, existe farto conjunto probatório confirmando que Gustavo atuou na prospecção de clientes para instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (inciso I), apresentando-se ao mercado como agente autônomo de investimento regularmente habilitado.

5. O próprio acusado, no contato mantido com a CVM, afirmou: “gostaria de relatar que não tenho certificação de AAI [agente autônomo de investimento], mas exercia a atividade no escritório Wall Trader Agente Autônomo de Investimento Eireli (...) mesmo sem estar licenciado, eu exercia a atividade de AAI tendo livre acesso ao [sistema da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

corretora], enviando e recebendo ordens, captando clientes” (doc. 0192467).

6. No mesmo sentido, há nos autos cópias de dois e-mails que tratam da abertura de contas de clientes junto à corretora em 11.07.2016 e 28.06.2016² e que foram enviados por Gustavo como “sócio diretor da Suprema Investimentos”. As provas dos autos levam a crer que se trata da Suprema Agentes Autônomos de Investimentos Ltda., pessoa jurídica cujo cadastro junto à CVM encontrava-se cancelado a pedido desde 10.06.2016, antes das mencionadas mensagens. O site na internet da Suprema Investimentos, registrado no nome de Gustavo, apresentava a empresa como “empresa do mercado financeiro” e faz menção a investimentos em renda fixa, fundos de investimento, ações e contratos futuros³.

7. Dessa forma, entendo que Gustavo exerceu a atividade de agente autônomo de investimento sem estar autorizado pela CVM, em violação ao artigo 16, III, da Lei nº 6.385/1976 e ao artigo 3º da Instrução CVM nº 497/2011.

IV. DIEGO E WALL TRADER

8. No que se refere à suposta delegação de atividades de agentes autônomos de investimentos por parte de Diego e Wall Trader, entendo que a irregularidade restou robustamente comprovada.

9. Com efeito, as provas supramencionadas vão no sentido de que Gustavo, que atuava por meio da “Suprema Investimentos”, prospectava clientes e estes abriam contas junto à corretora por meio da Wall Trader. A atividade de prospecção de clientes estava prevista no “contrato de distribuição e mediação de valores mobiliários” mantido entre a Wall Trader e a corretora (doc. 0208830).

10. Nesse aspecto, entendo que o argumento de que “não existe e-mail assinado ou enviado pelos Defendentes, bem como desconhecem os títulos deste e-mail e seus recebimentos, sendo que tais poderiam ter sido facilmente editados” deve ser afastado e o respectivo pedido de realização de perícia deve ser indeferido.

11. Com efeito, as correspondências eletrônicas a respeito de abertura de contas de clientes enviadas por Gustavo foram encaminhadas para o endereço de e-mail pertencente a

² Doc. SEI nº 0201069.

³ Docs. SEI nº 0201069, 0209226 e 0209256.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Diego que era, inclusive, cadastrado junto à corretora⁴. A titularidade do endereço sequer restou controvertida. Além disso, é da regra de experiência comum que os e-mails chegam ao seu destinatário e existem nos autos outros elementos que corroboram o conteúdo das mensagens enviadas. Entre eles, o documento anexo à mensagem de 11.07.2016, que continha ficha cadastral para abertura de conta preenchida e assinada na mesma data⁵. Também corroboram as mensagens eletrônicas os demais documentos encaminhados por Gustavo, todos relacionados à rotina de atendimento de clientes e ao funcionamento da Wall Trader.

12. Dessa forma, entendo que os e-mails são compatíveis com a versão dos fatos apresentada pelo denunciante e o fato de não haver qualquer evidência que possa corroborar a versão de Diego me levam a concluir que não há razões para duvidar da veracidade das mensagens apresentadas e utilizadas pela Acusação.

13. No que se refere à imputação de que Diego e Wall Trader teriam permitido o acesso de pessoa não autorizada (Gustavo) aos dados sigilosos de seus clientes, entendo que a infração administração também restou robustamente comprovada.

14. Inicialmente, vale frisar que as operações no mercado de valores mobiliários, bem com as operações ativas e passivas de instituições financeiras são protegidas por sigilo previsto na Lei Complementar nº 105/2001.

15. No caso dos autos há diversos documentos entregues à CVM por Gustavo que demonstram que ele obteve acesso amplo a informações sigilosas de clientes que Diego e Wall Trader obtiveram em decorrência de suas atividades, tais como fichas de cadastro de clientes⁶, lista de clientes contendo dados pessoais e saldos de investimentos⁷, posição de investimentos de clientes⁸, relatórios de valores pagos a título de rebate de corretagem⁹, telas de sistema da corretora contendo dados financeiros de aplicações de clientes¹⁰ e dados de

⁴ Doc. SEI 0201062.

⁵ Docs. SEI 0200958 e 0201069 (fl. 1).

⁶ Docs. SEI nº 0200958 e 0201068.

⁷ Docs. SEI nº 0224941, 0224944, 0200982, 0224947, 0224960 e 0224972.

⁸ Docs. SEI nº 0201084 e 0201099.

⁹ Docs. SEI nº 0200989, 0200991, 0200992, 0201063, 0201064, 0201065 e 0201066.

¹⁰ Doc. SEI nº 0201075.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

usuário e senha de Diego para acesso ao sistema da corretora¹¹.

16. Os mencionados documentos estavam submetidos a diferentes formas de controle de acesso e, além disso, o fato de Gustavo ter voluntariamente encaminhado as informações para a CVM demonstra que é inverossímil que ele as tenha obtido “de maneiras obscuras e ilícitas, sem consentimentos dos Defendentes”, como querem fazer crer Diego e Wall Trader.

17. Vale ressaltar que o acesso de Gustavo aos documentos mencionados foi também objeto de apuração da corretora, que questionou a Wall Trader e esta, em resposta, apesar de negar as acusações, não foi capaz de esclarecer os motivos pelo qual Gustavo possuía tais documentos¹².

18. Além disso, a própria defesa conjunta apresentada alega que Gustavo e Diego mantiveram tratativas para combinar as atividades da Wall Trader e da Suprema Investimentos, o que se mostra compatível com a tese acusatória de que Diego permitiu o acesso de Gustavo a informações sigilosas de clientes, em violação ao artigo 10, parágrafo único, II, da Instrução CVM nº 497/2011.

19. Ante ao exposto, entendo que Diego e Wall Trader infringiram a norma contida no artigo 10, parágrafo único, II, da Instrução CVM nº 497/2011.

III. DOSIMETRIA

20. Começo assinalando que o exercício da atividade de agente autônomo de investimento por pessoa não autorizada, a delegação a terceiros da execução dos serviços que constituam objeto do contrato celebrado com a instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado e a falta de zelo pelo sigilo de informações confidenciais a que tenha acesso no exercício da função de agente autônomo de investimentos são infrações consideradas graves para os fins previstos no §3º do artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, nos termos do artigo 23, I e III, da Instrução nº 497/2011¹³.

21. No que se refere à infração realizada por Gustavo, qual seja, a de ter exercido atividade de agente autônomo de investimento sem ter o registro obrigatório na CVM,

¹¹ Docs. SEI nº 0200959 e 0201062.

¹² Doc. SEI nº 0208793.

¹³ Art. 23. Constitui infração grave, para efeito do disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976: I - o exercício da atividade de agente autônomo de investimento em desacordo com o disposto nos arts. 3º, 10 e 11 desta Instrução; (...) III - a inobservância das vedações estabelecidas no art. 13 desta Instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

entendo estarem presentes três atenuantes: (i) os bons antecedentes do acusado; (ii) o curto período da prática da infração (apenas em parte do 2º semestre de 2016); e (iii) a confissão. Por isso, fixo sua penalidade com sendo a de multa no valor de R\$150.000,00¹⁴.

22. Quanto à infração de delegação irregular de atividades levada a cabo por Diego e pela Wall Trader, entendo estarem presentes as atenuantes de bons antecedentes dos acusados e o curto período da prática da infração (apenas em parte do 2º semestre de 2016). Fixo para Diego a penalidade de multa no valor de R\$175.000,00¹⁵ e para Wall Trader a penalidade de multa em igual valor.

23. No que se refere à infração de falta de zelo quanto aos dados sigilosos de clientes devo frisar a sua gravidade. Quando um investidor se torna cliente de algum participante do sistema de distribuição de valores mobiliários, ele confia que será conferido o devido tratamento aos seus dados e que, por óbvio, sejam eles armazenados de forma segura e mantidos longe do acesso de terceiros não autorizados. Pesa contra os dois acusados, ainda, a elevada quantidade de clientes afetados, grande parte dos quais teve suas informações violadas. Por outro lado, contam como atenuantes os bons antecedentes de ambos. Assim, fixo para Diego a penalidade de multa no valor de R\$150.000,00 e para Wall Trader a penalidade de multa em igual valor.

24. Diante do exposto, com fundamento no artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, voto:

- i. Quanto a **Gustavo Alexandre Krause Canossa da Costa**, pela condenação à penalidade de multa no valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pela prática de atividade de agente autônomo de investimento sem ter o registro obrigatório na CVM, em infração ao disposto no artigo 16, III, da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 3º da Instrução CVM nº 497/2011;
- ii. Quanto a **Diego Curcino Figueiredo Santos**:
 - a. pela condenação à penalidade de multa no valor de R\$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) por ter delegado a terceiros a execução dos serviços que constituam objeto do contrato celebrado com a instituição integrante do

¹⁴ Os seguintes julgados foram levados em consideração como parâmetro da dosimetria, respeitando-se as peculiaridades de cada caso: PAS CVM nº SP2014/014, j. em 12.09.2017, Dir. Rel. Pablo Renteria; PAS CVM nº 06/2009, j. em 22.03.2011, Dir. Rel. Eli Loria; PAS CVM nº RJ2007/4414, j. em 16/08/2011, Dir. Rel. Alexsandro Broedel; PAS CVM nº 07/06/2011, j. em 07/06/2011, Dir. Rel. Eli Loria.

¹⁵ Idem.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual foi contratado, em infração ao artigo 13, VI, da Instrução CVM nº 497/2011; e

- b. pela condenação à penalidade de multa no valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por ter fornecido dados sigilosos de clientes a pessoa não autorizada, em infração ao disposto no artigo 10, parágrafo único, II, da Instrução CVM nº 497/2011;

iii. Quanto a **Wall Trader Agente Autônomo de Investimento Eireli:**

- a. pela condenação à penalidade de multa no valor de R\$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) por ter delegado a terceiros a execução dos serviços que constituam objeto do contrato celebrado com a instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual foi contratado, em infração ao artigo 13, VI, da Instrução CVM nº 497/2011; e
- b. pela condenação à penalidade de multa no valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por ter fornecido dados sigilosos de clientes a pessoa não autorizada, em infração ao disposto no artigo 10, parágrafo único, II, da Instrução CVM nº 497/2011.

25. Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, em complemento ao OFÍCIO/nº 16/2017/CVM/SGE e ao OFÍCIO/nº 37/2017/CVM/SGE, para as providências que julgar cabíveis.

É o voto.

Rio de Janeiro, 2 de abril de 2019

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor Relator